

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(จ. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๓/๒๕๔๗

คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๔๕/๒๕๕๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญญัติและนันทการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๔๗/๒๕๔๔
หมายเลขแดงที่ ๑๔๙๓/๒๕๔๖ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำ
บ้านปากพู้ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านา อำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา ตามเอกสารประกวดราคา
เลขที่ ๑/๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าประกวดราคาและได้รับเลือกเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๘๐ วัน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ ๕ ก. โดยเริ่มตั้งงาน
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ และสิ้นสุดวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ แต่เนื่องจากมีฝนตกหนัก
ผิดฤดูกาล ผู้ฟ้องคดีจึงได้ขอขยายเวลาดำเนินการและของดค่าปรับจำนวน ๔๐ วัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้
มีหนังสือที่ พง. ๗๒๗๐๓/๓๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง



/เพิ่มเติม...

เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ อนุญาตให้ขยายเวลาและงดค่าปรับเป็นเวลา ๒๕ วัน อย่างไรก็ตาม สภาพฝนตกหนักดังกล่าวยังไม่หมดไป ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา ตำบลลี้ก๊ก อำเภอดงรัก จังหวัดพังงา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๓ ถึง วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลาที่ได้รับขยาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอลดค่าปรับ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ พง. ๗๒๗๐๒/๕๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ แจ้งว่าต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยคิดค่าปรับตามที่กำหนดในข้อ ๖ และข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ อุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าว ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๕๖ เพื่อกำหนดค่าปรับตามสัญญาจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ เพราะเป็นกรณีการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบันทึกแนบต่อท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจากร้อยละ ๐.๒๐ มาเป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยการทำบันทึกแนบต่อท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ อ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๖๐ ว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีนั้นไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดดังกล่าว จึงนำระเบียบข้อนี้มาปฏิบัติกับผู้ฟ้องคดีไม่ได้ เนื่องจากจะถือว่าเป็นกรณีการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญายังมีได้เพราะจำนวนเงินค่าปรับสำหรับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้อย่างไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง กล่าวคือ ค่าปรับเป็นจำนวน ๖๕,๙๐๐ บาท เท่านั้น ในภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ พง. ๗๒๗๐๒/๗๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓ และที่ พง. ๗๒๗๐๒/๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๔ แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๔ จำนวน ๑๑๖ วัน วันละ ๒,๖๓๖ บาท เป็นเงิน ๓๐๕,๗๗๖ บาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือที่ พง. ๗๒๗๐๒/๔ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับของงานงวดที่ ๒ และงวดสุดท้ายตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ จำนวนวันที่ปรับ ๑๔๓ วัน วันละ ๒,๖๓๖ บาท เป็นเงิน ๓๗๖,๙๔๘ บาท ซึ่งยังคงเป็นค่าปรับที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราค่าปรับต่อวัน คือ ร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างเท่านั้น หรือวันละไม่เกิน ๑,๓๑๘ บาท



/เป็นเงินค่าปรับ...

เป็นเงินค่าปรับงวดนี้ไม่เกิน ๑๘๘,๔๗๔ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เพื่อขอคืนค่าปรับ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ พง. ๗๒๗๐๒/๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ถึงผู้ฟ้องคดีว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ในข้อ ๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจากร้อยละ ๐.๒๐ เป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๐ นั้น เกิดจากการพิมพ์ตัวเลขผิดพลาดและได้บอกกล่าวให้ทราบ ทั้งให้ผู้ฟ้องคดีทำลายเอกสารดังกล่าว และให้ใช้เอกสารต่อท้ายสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ แทน นอกจากนี้ ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ตาบตำรวจ สุนันท์ ปานจันทร์ มาขอคืนบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงอัตราค่าปรับตามสัญญาจ้างประกอบกับประกาศประกวดราคาจ้างเหมาชุดสระดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าถูกเอาเปรียบจากคู่สัญญา คือ อัตราค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างกำหนดไว้ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างนั้น เป็นข้อกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบหรือรับภาระมากกว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ ๕๖ ซึ่งได้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคาจ้าง แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ บาท ในส่วนของการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน อันเป็นกรณีของค่าปรับจากการจ้างเหมาชุดสระดังกล่าวข้างต้น แต่ในทางปฏิบัติที่แล้วมานั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจที่ไม่ถูกต้อง คือ กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน อันถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ขัดต่อกฎหมายเป็นความผิดตามมาตรา ๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อกำหนดตามสัญญาจ้างในส่วนของค่าปรับนั้น เป็นข้อกำหนดที่มีผลผูกมัดโดยมีเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้กำหนดขึ้นในข้อ ๙ และข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๓ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้ในลักษณะที่เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างผูกพันคู่สัญญาซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาของคู่สัญญาฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้กำหนดข้อตกลงไว้ในลักษณะที่เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างผูกพันคู่สัญญาฝ่ายผู้ฟ้องคดี โดยที่คู่สัญญาฝ่ายผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองในการกำหนดรายละเอียดในข้อตกลงแต่อย่างใด คงมีหน้าที่เพียงว่าหากประสงค์จะทำสัญญาก็จะต้องทำสัญญาด้วย ทำให้เกิดปัญหาการทำสัญญาโดยไม่สมัครใจหรืออยู่ในภาวะที่ต้องยอมรับข้อเสียเปรียบที่อาจจะเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ตอนทำสัญญา อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีของสัญญาสำเร็จรูปนั่นเอง ในกรณีนี้กฎหมายตั้งข้อสันนิษฐานในการตีความสัญญาสำเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปนั้น และจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กระทำการ



/โดยไม่ชอบ...

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย คือ ถูกหักเงินค่าปรับเกินอัตราไปเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๘๖,๐๐๖ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวขอคืนแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ยอมคืนเงินดังกล่าว

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้คืนเงินค่าปรับที่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนเงิน ๒๘๖,๐๐๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรากฎหมายกำหนดนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จและให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำบ้านปากพู้ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ กับมีข้อแนะนำและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๓ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวข้อ ๙ ระบุว่า อัตราค่าปรับตามสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน เมื่อเปิดซองประกวดราคาแล้วปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีซึ่งในสัญญาจ้างข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ และข้อ ๑๕ กำหนดค่าปรับหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดและผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๖๓๖ บาท โดยเมื่อทำสัญญาจ้างดังกล่าวแล้วผู้ฟ้องคดีได้เสนอแผนปฏิบัติการก่อสร้างสระเก็บน้ำและขอเข้าดำเนินการ และเมื่อใกล้ครบกำหนดเวลาตามสัญญาผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ โดยดำเนินการไปเพียงร้อยละสิบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ขอยายระยะเวลาดำเนินการโดยงดค่าปรับอีก ๔๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือที่ พง. ๗๒๗/๐๒/๒๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ แจ้งว่าไม่สามารถพิจารณาเรื่องขอยายเวลาดำเนินการได้เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ครบวาระต้องรอสภาชุดใหม่ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ พง. ๗๒๗/๐๗/๒๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ แจ้งสิทธิการปรับตามสัญญา โดยแจ้งว่าหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับตามสัญญาในอัตราร้อยละ ๒,๖๓๖ บาท เมื่อครบกำหนดตามสัญญาปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้และผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเพื่อแก้ไขสัญญาจ้างข้อ ๖ เรื่อง กำหนดการรับประกันความชำรุดบกพร่องจากงานจ้าง และข้อ ๑๕ เรื่อง ค่าปรับ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีควรปฏิบัติตามสัญญา



/โดยไม่แก้ไข...

โดยไม่แก้ไขข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าว และในระหว่างนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้สอบถามผู้ช่วยเสมียนตราจังหวัดกระบี่กับปลัดอำเภอเกาะปง ถึงกรณีของผู้ฟ้องคดีว่า จะลดค่าปรับลงเหลืออัตราร้อยละ ๐.๑๐ ได้หรือไม่ และได้รับคำตอบ ว่าสามารถกระทำได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาทำบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลง อัตราค่าปรับจากอัตราร้อยละ ๐.๒๐ เป็นร้อยละ ๐.๑๐ ตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ และในภายหลังปลัดอำเภอเกาะปงได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทราบว่าไม่สามารถปรับลดอัตราค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาที่จะกระทำ ได้ ทั้งนี้ การปรับลดอัตราค่าปรับนั้นต้องกระทำก่อนยื่นซองประกวดราคา เพื่อแจ้งให้ ผู้ประสงค์จะยื่นซองประกวดราคาทุกรายทราบ หากไม่แจ้งอาจถูกผู้ประสงค์จะยื่น ซองประกวดราคาฟ้องร้องดำเนินคดีได้และหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าอัตราค่าปรับที่กำหนดไว้ ในประกาศประกวดราคา หรือในสัญญาจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๕๖ ผู้ฟ้องคดีชอบ ที่จะทักท้วงก่อนเข้ายื่นซองประกวดราคา หรือก่อนเข้าทำสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้แจ้ง ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับตามบันทึกแนบท้าย สัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้เจรจาดกลงกันเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ยกเลิกบันทึกแนบต่อท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) โดยให้ต่างฝ่ายต่างทำลายบันทึกแนบต่อท้ายสัญญาดังกล่าวโดยผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งยกเลิก ในเอกสารแล้วประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิได้ประทับตราห้ำงๆในบันทึกแนบต่อท้ายสัญญาดังกล่าวด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเห็นว่าบันทึกแนบต่อท้ายสัญญาดังกล่าวไม่สมบูรณ์ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับนำเอา บันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับของผู้ฟ้องคดีไปประทับตราห้ำงๆ และนำมากล่าวอ้างเป็น หลักฐานในคดีนี้ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและในการตกลงยกเลิกบันทึกแนบต่อท้าย สัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยินยอมขยายเวลาดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีงดเว้นค่าปรับ จำนวน ๒๕ วัน โดยมีการทำบันทึกแนบต่อท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นการทำบันทึกย้อนหลัง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียินยอมทำบันทึก ข้อความลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ คงค่าปรับในอัตราวันละ ๒,๖๓๖ บาท ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา จึงแจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๕,๐๖๔ บาท หักออกจากค่างวดที่ ๑ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ถึงงวดสุดท้าย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับเป็นจำนวนเงิน ๓๗๖,๙๔๘ บาท เพราะงานไม่เสร็จตามกำหนด การปรับสำหรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒



/ถึงงวดสุดท้าย...

ถึงงวดสุดท้ายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าอัตราค่าปรับตามสัญญาจ้างนั้นผู้ฟ้องคดีถูกเอาเปรียบและไม่มีส่วนร่วมในการเจรจาตกลงอันเป็นปัญหาการทำสัญญาโดยไม่สมัครใจ แต่การที่ผู้ฟ้องคดียื่นแบบใบเสนอราคาแล้วเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีย่อมแสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้อ่านและทราบข้อความในประกาศประกวดราคาโดยตลอดแล้ว จึงแสดงเจตนาเข้าทำสัญญาด้วยความสมัครใจและเชื่อมั่นว่าผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ได้ให้ไว้อย่างแน่นอนในสัญญา ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับจึงเป็นข้อสัญญาซึ่งกำหนดเพื่อไว้กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด แต่ในการดำเนินงานของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดพลาดของผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ โดยอ้างว่ามีเหตุสุดวิสัยฝนตกชุกนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเหตุที่ฝนตกดังกล่าวเป็นเหตุตามปกติธรรมดาของภูมิภาคทางภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดพังงามีฝนตกต่อเนื่องเป็นประจำอยู่สม่ำเสมอผู้ฟ้องคดีย่อมทราบดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรือลดค่าปรับได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๖๑ วรรคสอง และหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค่าปรับตามใบเสนอราคาหรือตามสัญญาจ้างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ชอบที่จะทักท้วงก่อนวันเปิดซองหรือก่อนเข้าทำสัญญาหรือไม่เข้ายื่นซองประกวดราคา ก็ย่อมทำได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งสงวนสิทธิ์ปรับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยินยอมเข้าทำสัญญาด้วยความสมัครใจและเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ตามโครงการขุดสระบ้านปากพุดตามสัญญาดังกล่าว เป็นโครงการถ่ายโอนงานบริการสาธารณะของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดพังงา ซึ่งเงินงบประมาณในการจัดจ้างจึงเป็นเงินงบประมาณของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดพังงา ดังนั้น เงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งสงวนสิทธิ์ในการปรับนั้น สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดพังงาได้หักเงินค่าปรับออกจากเงินค่างวดงานโดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รับเงินค่าปรับเป็นรายได้แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจในการคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การถึงกรณีที่ได้หรือชำระราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ช่วยเสมียนตราจังหวัดกระบี่ได้ให้คำตอบว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิจะปรับลดอัตราค่าปรับได้เพื่อประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีความจำเป็นต้องแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ หรือรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมิได้กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ต้น แต่กรณีพิพาทนี้เป็นกรณีที่มีการกำหนดค่าปรับเอาไว้แล้วตามข้อ ๙ ในเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ต้นแล้ว ดังนั้น การกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดี



/จึงไม่ถูกต้อง...

จึงไม่ถูกต้อง เพราะกรณีไม่เข้าข้อกำหนดตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ หากแต่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๕๖ ของระเบียบดังกล่าว และที่ว่าหากจะให้มีการปรับลดอัตราค่าปรับ จะต้องกระทำก่อนยื่นซองประกวดราคาเพื่อแจ้งให้ผู้ประสงค์จะยื่นซองประกวดราคาทุกราย มิฉะนั้นอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากผู้ประสงค์จะยื่นซองประกวดราคาได้ เนื่องจาก ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในข้อ ๓๓ ของระเบียบดังกล่าวนั่นเอง ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีได้เจรจาตกลงกันยกเลิกบันทึกแนบต่อท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ให้ต่างฝ่ายต่างทำลายบันทึก โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ทยอยยกเลิก ในเอกสารดังกล่าวแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิได้ประทับตราห้างฯ ไว้ในบันทึกดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับนำเอาบันทึกดังกล่าวไปประทับตราห้างฯ และนำมากล่าวอ้างเป็นหลักฐาน ในคดีนี้ อันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตนั้น ผู้ฟ้องคดีขอคัดค้านคำให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดี แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปทำบันทึกแนบต่อท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งในวันดังกล่าวนั้นนายชัยยุทธ อิวสกุล ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้นำตราประทับ ของห้างฯ ติดตัวไปด้วย โดยไปลงนามในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดี และแจ้ง ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะนำตราประทับของห้างฯ มาประทับไว้ในเอกสารฉบับของผู้ถูกฟ้องคดี ดังกล่าวในภายหลัง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ความยินยอมโดยวาจาแล้ว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี ก็ให้ดาบตำรวจ สุนันท์มาขอบันทึกดังกล่าวคืนกลับไปแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมคืน ผู้ถูกฟ้องคดี จึงเรียกนายชัยยุทธผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีไปลงนามในบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ อันเป็นบันทึกตกลงว่าผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับให้ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ในอัตราวันละ ๒,๖๓๖ บาท จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ซึ่งการลงนามของผู้รับจ้างโดยผู้รับมอบอำนาจ จากผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุว่าเกรงกลัวตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าจะไม่ตรวจรับงาน ให้ทั้งหมดถ้าไม่ลงนามในบันทึกข้อความฉบับดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้นายชัยยุทธต้องจำยอมลงนามไป โดยไม่สมัครใจ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีขอยืนยันว่าการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างของผู้ฟ้องคดี แม้กระทั่งการประทับตราของห้างฯ ในเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าไม่สมบูรณ์นั้น ก็เป็นการกระทำที่สุจริต เพราะในส่วนนี้ทั้งหมดเกิดจากการตกลงยินยอมโดยสมัครใจ อันเป็นการถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบันทึกแนบ ต่อท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ให้ไว้กับผู้ฟ้องคดี แต่เหตุการณ์กลับเป็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต่างหากที่ใช้อำนาจโดยไม่สุจริตกระทำต่อผู้ฟ้องคดี

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบถึงเหตุสุดวิสัย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุสุดวิสัยสิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลด



/หรือลดค่าปรับ...

หรือลดค่าปรับได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๖๑ วรรคสอง นั้น ผู้ฟ้องคดีขอคัดค้านว่า เหตุสุดวิสัยในคดีนี้ คือ ฝนตกชุก และมีพายุฝน ซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นและมีอยู่จริงดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังยอมรับว่าเหตุดังกล่าว เป็นเหตุตามปกติธรรมดาของภูมิภาคทางภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดพังงามีฝนตกต่อเนื่อง เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอประกอบกับรายงานอุตุนิยมวิทยา ย่อมชี้ชัดได้ในประเด็นนี้ว่าเหตุสุดวิสัยนี้ ได้เกิดขึ้นจริง ส่วนคำให้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่าผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ถึงเหตุสุดวิสัยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุสุดวิสัยนั้นได้สิ้นสุดลงนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีการ แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเป็นระยะๆ ตามเหตุสุดวิสัยนั้นเป็นคราวๆ ไปดังต่อไปนี้
 อันดับที่ ๑ หนังสือขอขยายเวลาดำเนินการโครงการขุดสระบ้านปากพูลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓
 อันดับที่ ๒ หนังสือขอหยุดงานขุดสระบ้านปากพูลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓
 อันดับที่ ๓ หนังสืออุทธรณ์ผลการพิจารณา เพื่อบำบัดทุกข์ต่อท้ายสัญญาจ้างลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
 อันดับที่ ๔ หนังสือขอหยุดงานขุดสระบ้านปากพูลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓
 อันดับที่ ๕ หนังสือขอลดค่าปรับขุดสระบ้านปากพูล หมู่ที่ ๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓
 ซึ่งได้รับการพิจารณาจากทางผู้ถูกฟ้องคดีด้วยการอนุญาตให้ขยายเวลาดำเนินการได้ จำนวน ๒๕ วัน โดยงดค่าปรับจำนวน ๒๕ วัน ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่านาเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๓ ดังนั้น ประเด็นเรื่องเหตุสุดวิสัยตามที่ ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่าผู้ฟ้องคดีไม่อาจยกมากล่าวอ้างได้นั้น จึงตกไปเพราะผู้ถูกฟ้องคดี ก็ยอมรับถึงเหตุสุดวิสัยนี้ว่ามีอยู่จริง โดยขยายเวลาให้จำนวน ๒๕ วัน และงดค่าปรับจำนวน ๒๕ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่าประเด็นนี้มีอยู่เพียงว่า อัตราค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ หรือ วันละ ๒,๖๓๖ บาท นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ประเด็นนี้ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ชอบด้วย กฎหมาย เนื่องจากเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ข้อ ๕๖ ที่กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคาจ้างนั้น ซึ่งงานจ้างในคดีนี้เป็นการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจใช้ดุลพินิจเกินส่วนที่กฎหมายกำหนดมาบังคับกับ ผู้ฟ้องคดีได้ และค่าปรับที่ถูกต้องจะต้องไม่เกินวันละ ๑,๓๑๘ บาท เท่านั้น

ในส่วนของการเข้าทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีนั้นเงินงบประมาณจัดจ้าง เป็นเงินงบประมาณของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) จังหวัดพังงา ซึ่งเงินค่าปรับที่ ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งสงวนสิทธิ์ในการปรับนั้น สำนักงาน รพช. จังหวัดพังงา ได้หักเงินค่าปรับ ออกจากเงินค่างวดงาน โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รับเงินเป็นค่าปรับเป็นรายได้ของผู้ถูกฟ้องคดี



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจในการคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นคำให้การที่ปราศจากเหตุผลและขัดต่อหลักการปฏิบัติงานราชการในเรื่องการพัฒนาตำบลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับการถ่ายโอนงบประมาณดังกล่าวนี้มาจากสำนักงาน รพช. จังหวัดพังงาแล้วนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการปฏิบัติกรต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสำเร็จไปนั้นภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดี พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองได้เพราะข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในการดำเนินการในเรื่องนี้นั้น ปรากฏข้อเท็จจริงตามรายละเอียดของคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีเองแล้ว ดังนั้น จึงถือว่าเป็นการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตน ด้วยเหตุผลที่ว่าสำนักงาน รพช. จังหวัดพังงาได้หักเงินค่าปรับออกจากเงินค่างวดงาน โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่าไม่ได้รับเป็นรายได้ของผู้ถูกฟ้องคดีหาได้ไม่ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติงานนอกกรอบอำนาจที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว เป็นผลให้สำนักงาน รพช. จังหวัดพังงาหักเงินค่าปรับดังกล่าวไปจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติไปโดยมิชอบ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่พ้นความรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า การกำหนดค่าปรับเป็นรายวันจำนวนเงินวันละ ๒,๖๓๖ บาท ตามสัญญาจ้างข้อ ๑๕ นั้น ข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นข้อสาระสำคัญหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าปรับลดลงอันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้ประโยชน์แล้ว หากผู้ยื่นซองประกวดราคารายอื่นได้ทราบว่าผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงลดค่าปรับลง ซึ่งแตกต่างไปจากเอกสารประกวดราคาจ้างและสัญญาจ้างย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีรู้เห็นกันหรือเป็นการฮั้วกันในการประมูลงานของหน่วยงานราชการในครั้งนี้ ซึ่งอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ แม้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๓๓ จะกำหนดว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีจะแก้ไขคุณลักษณะหรือรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญที่ไม่ได้กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจะต้องแจ้งให้ผู้ขอหรือขอรับเอกสารประกวดราคา แต่การแก้ไขค่าปรับให้ลดน้อยลงกว่าที่กำหนดในสัญญาจ้างและเอกสารประกวดราคดังกล่าว ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานราชการเสียประโยชน์และอาจถูกผู้ยื่นซองประกวดราคารายอื่นฟ้องร้องดำเนินคดีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ย่อมเป็นสาระสำคัญยิ่งกว่าการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่ได้กำหนดในเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ต้น



/เสียอีก...

เสียอีก จึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขลดอัตราค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีได้อย่างแน่นอน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้เจรจาตกลงกันยกเลิกบันทึกแนบต่อท้ายสัญญาฉบับดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดียินยอม ขยายเวลาและลดค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๕ วัน และได้ทำบันทึกแนบต่อท้ายสัญญาจ้าง เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าบันทึกแนบต่อท้าย สัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งได้ทำขึ้นก่อน ถูกต้องและ เป็นประโยชน์กับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีคงจะไม่มาทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งได้ทำขึ้นภายหลังอย่างแน่นอน นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ดาบตำรวจ สุนันท์มาขอบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ คืน และผู้ฟ้องคดีจำต้องมาตกลงทำบันทึก แนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ด้วยความไม่สมัครใจ และเกรงกลัวว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ตรวจรับงานนั้น ตามข้อเท็จจริงแล้วดาบตำรวจ สุนันท์มิได้ เกี่ยวข้องเป็นกรรมการหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาและผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยใช้ ให้ดาบตำรวจ สุนันท์ไปขอบันทึกฉบับดังกล่าวคืน เพียงแต่ดาบตำรวจ สุนันท์รู้จักคุ้นเคย กับบิดาของนายชัยยุทธผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เท่านั้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้เจรจาตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย โดยผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมขยายเวลาและลดค่าปรับให้ จำนวน ๒๕ วัน และผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยข่มขู่จะไม่ตรวจรับงาน เพราะหากผู้ฟ้องคดีทำงาน ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและส่งมอบงานตรงตามกำหนดเวลาในสัญญาแล้วถ้าผู้ถูกฟ้องคดี ไม่ตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และอาจต้องถูกกรรมการสอบสวนทางวินัยได้ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังมีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลใด ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ตรวจรับงาน ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการกล่าวอ้างลอยๆ เป็นการคาดคะเนเอาเอง ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา กลับอ้างเหตุต่างๆ เพื่อให้ตนไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้างดังกล่าว นั้น ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งสงวนสิทธิ์ในการปรับจึงเป็นการ กระทำตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายทุกประการแล้ว และการที่



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีเหตุสุดวิสัยฝนตกชุกจึงทำให้ส่งมอบงานล่าช้านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีขอยืนยันว่า เหตุที่ฝนตกชุกดังกล่าวเป็นเหตุปกติธรรมดาของภูมิภาคทางภาคใต้ โดยจะเห็นได้จาก รายงานอุตุนิยมวิทยาตลอดปี พ.ศ. ๒๕๔๓ กับต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ว่าจำนวนน้ำฝนรวม เดือนมีนาคม ๒๕๔๓ น้อยกว่าเดือนมีนาคม ๒๕๔๔ แสดงให้เห็นได้ว่าการที่ฝนตกในช่วง เดือนมีนาคม ๒๕๔๓ ในระหว่างทำสัญญาเป็นเหตุการณ์ปกติและมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นอย่างมาก ผู้ฟ้องคดีจึงอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นยกมาเป็นเหตุสุดวิสัย เพื่อขอลดค่าปรับไม่ได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามข้อ ๕๖ วรรคหนึ่งของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดว่า การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว ระหว่าง ร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จ ของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคาจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการขุดสระน้ำ บ้านปากพู่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/ ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓ ซึ่งในระหว่างดำเนินการได้เกิดฝนตกหนักส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ ส่งมอบงานให้แล้วเสร็จในกำหนดตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาดำเนินการ โดยลดค่าปรับให้จำนวน ๒๕ วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ขยายแล้วผู้ฟ้องคดี ก็ยังดำเนินการไม่เสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้แจ้งสงวนสิทธิค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๒,๖๓๖ บาท หรือร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาจ้างตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างขุดสระน้ำ ดังกล่าว ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจากร้อยละ ๐.๒๐ มาเป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาจ้าง ภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำแนะนำจากปลัดอำเภอเกาะปง ว่าการปรับลดอัตราค่าปรับจะต้องกระทำก่อนการยื่นซองประกวดราคา เพื่อให้ผู้เข้าประกวด ราคาทุกรายได้ทราบ จึงเป็นการล่วงเลยระยะเวลาที่จะแก้ไขปรับลดอัตราค่าปรับได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้แจ้งผู้ฟ้องคดีขอให้ยกเลิกบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ และผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้มีตาบตำรวจ สุนันท์ซึ่งเป็นนำของ นายนพพร อ่อนน้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอานาในสมัยนั้นได้กระทำการข่มขู่ ผู้ฟ้องคดีเพื่อจะนำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ คืนกลับไป ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม



/(ครั้งที่ ๑)...

(ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ เปลี่ยนแปลงค่าปรับอีกครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาจ้าง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าอัตราค่าปรับดังกล่าวไม่ถูกต้องจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าการขุดสระน้ำบ้านปากพูนนั้นเป็นงานที่ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมด พร้อมกันตามข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งกำหนดกรณีต้องการผลสำเร็จของงาน ทั้งหมดพร้อมกันให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคาจ้างนั้น เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ถูกตามตำรวจ สุนัขข่มขู่เพื่อให้คืนบันทึก แบนท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดี ก็ได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ กับผู้ถูกฟ้องคดีโดยมิได้มีเหตุว่าผู้ฟ้องคดีได้ถูกข่มขู่จนต้องทำบันทึกดังกล่าวโดยไม่สมัครใจ แต่ประการใด ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ ประกอบกับการส่งมอบงาน ตามสัญญา ๒ ครั้ง คือ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ และวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ นั้น ได้แสดงถึงการดำเนินการขุดสระน้ำบ้านปากพูนในครั้งนี้ไม่มีลักษณะของการจ้างที่ต้องการ ผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถกำหนดอัตราค่าจ้าง เป็นรายวันระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๒๐ ของราคาจ้างตามข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินในอัตราที่ไม่เกินร้อยละ ๐.๒๐ ซึ่งเป็นอัตราค่าปรับที่ได้กำหนดไว้ ก่อนแล้วตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างขุดสระน้ำดังกล่าว จึงเป็นไปตามเงื่อนไข ของสัญญาจ้าง

สำหรับคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความแทน ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า แม้มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การฟ้องคดีขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินอันสืบเนื่องจากคดีพิพาท ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังเช่นในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสีย ค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละสองจุดห้าของทุนทรัพย์แต่ไม่เกินสองแสนบาท ก็ตาม แต่ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันใช้ค่าธรรมเนียมศาล ในการฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ในมาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็บัญญัติให้ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด หรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒



/จึงไม่มีกรณี...

จึงไม่มีกรณีที่ศาลอาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าธรรมเนียมศาล และค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีได้

ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า สัญญาสร้างสระน้ำที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดีนั้นเป็นสัญญางานรับเหมาขุดสระน้ำที่ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน เพราะหากขุดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง สระและน้ำจะไม่สามารถนำไปให้บริการแก่สาธารณะได้ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ระบุไว้ในสัญญาข้อ ๔ ข. ให้มีการแบ่งการส่งมอบงานกันเป็นงวดๆ โดยจะแบ่งออกเป็น ๓ งวด ตามขั้นตอนของการดำเนินการขุดสระน้ำและจะจ่ายค่าจ้างให้ตามงานที่ส่งมอบในแต่ละงวดนั้น การระบุข้อตกลงดังกล่าวก็เพียงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับเหมาหรือผู้ฟ้องคดีเท่านั้น เมื่อการรับจ้างขุดสระน้ำบ้านปากพูนของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะของการจ้างที่ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ ๕๖ กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคาจ้างงาน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จึงไม่มีอำนาจใช้ดุลยพินิจกำหนดค่าปรับให้เกินกว่าอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาจ้างนั้นได้ ดังนั้น ข้อกำหนดในสัญญาข้อที่ ๑๕ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ฉบับลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ที่คิดอัตราค่าปรับ ๐.๒๐ จึงขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๕๖ และในการดำเนินการคิดค่าปรับขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านาที่ปรับต่อผู้ฟ้องคดีนั้นผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยเพราะผู้ถูกฟ้องคดีได้คิดค่าปรับจากยอดรวมทั้งหมดของราคาจ้างที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานในงวดที่หนึ่งไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ควรที่จะต้องกันส่วนของราคาที่ได้รับมอบแล้วออกจากยอดทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับมอบ คือ ผู้ถูกฟ้องคดีควรจะคิดค่าปรับเฉพาะงวดที่ ๒ และงวดสุดท้ายเท่านั้น ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับที่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กำหนดเป็นจำนวนเงิน ๒๘๖,๐๐๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ในการกำหนดค่าจ้างและการจ่ายเงินตามสัญญาจ้างเป็น ๓ งวดนั้น เป็นการกำหนดการจ่ายค่าจ้างตามผลงานที่แล้วเสร็จแต่ละงวด โดยมีการกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาให้เสร็จภายในกำหนดแยกออกจากกันในแต่ละงวดอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อควบคุมงานตามโครงการตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา



/และป้องกัน...

และป้องกันมิให้ผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้าหรือทำงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาตามแผนงาน หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้แต่ละงวด ผู้ฟ้องคดี ย่อมไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างตามงวดงานแต่ละงวดได้ เนื่องจากรายละเอียดของงาน แต่ละงวดนั้น ผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จเป็นผลสำเร็จของงานเฉพาะในแต่ละงวด แยกออกจากกัน และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาหลักอันเหตุต่างๆ เพื่อให้ตนไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับรายวันในอัตราวันละ ๒,๖๓๖ บาท ดังที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ดังกล่าวนั้น ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการ ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดี คิดค่าปรับเป็นเงิน ๑๙๕,๐๖๔ บาท หักออกจากงานงวดที่ ๑ และคิดค่าปรับเป็นเงิน ๓๗๖,๙๔๘ บาท หักออกจากงานงวดที่ ๒ ถึงงวดสุดท้าย เป็นการกระทำตามข้อกำหนด ในสัญญาซึ่งถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีโดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาชุดสระน้ำ บ้านปากพู้ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ ๑/๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าประกวดราคาและได้รับเลือกเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓ โดยในข้อ ๑๕ ของสัญญาดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ ยกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเงินวันละ ๒,๖๓๖ บาท ซึ่งต่อมา ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๘๐ วันเนื่องจากมีฝนตก หนักติดฤดูกาล ผู้ฟ้องคดีจึงได้ขอขยายเวลาดำเนินการและของดค่าปรับจำนวน ๔๐ วัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ พง. ๗๒๗๐๓/๓๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ และบันทึก แบบทำสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ อนุญาตให้ขยายเวลา และงดค่าปรับเป็นเวลา ๒๕ วัน แต่ฝนยังคงตกหนัก ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้ว เสร็จได้ตามกำหนดเวลาที่ได้รับขยาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอลดค่าปรับ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ พง. ๗๒๗๐๒/๕๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ แจ้งว่าต้องปฏิบัติตามสัญญา



/โดยคิดค่าปรับ...

โดยคิดค่าปรับตามที่กำหนดในข้อ ๖ และข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ อุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าว ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๕๖ เพื่อกำหนดค่าปรับตามสัญญาจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคาจ้าง เพราะเป็นกรณีการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจากอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาจ้างมาเป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาจ้าง โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ภายหลังดาบตำรวจ สุนันท์ ปานจันทร์ ซึ่งเป็นนายของนายพพร อ่อนน้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาในสมัยนั้นได้กระทำการข่มขู่ผู้ฟ้องคดีเพื่อจะนำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติมดังกล่าวกลับคืน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติมฉบับใหม่ เพื่อยกเลิกบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ เป็นบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาจ้างหรือวันละ ๒,๖๓๖ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ พง. ๗๒๗/๐๒/๗๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓ และที่ พง. ๗๒๗/๐๒/๔ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับและคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๒,๖๓๖ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แจ้งว่าค่าปรับดังกล่าวไม่ถูกต้อง โดยควรเป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๐ หรือวันละ ๑,๓๑๘ บาท และขอคืนค่าปรับตามที่มีการแก้ไขในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ที่กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจากอัตราร้อยละ ๐.๒๐ มาเป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ ๗๒๗/๐๒/๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ อ้างว่า บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ นั้น ตัวเลขร้อยละ ๐.๑๐ เกิดจากการพิมพ์ผิดพลาด ซึ่งที่ถูกต้องแล้วคือ ตัวเลขร้อยละ ๐.๒๐ และผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบ ทั้งให้ยกเลิกบันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าวแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ว่าจะยินยอมเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ หรือวันละ ๒,๖๓๖ บาท แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าอัตราค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ หรือวันละ ๒,๖๓๖ บาทดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะตามข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน



/เป็นจำนวน...

เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคาจ้าง ซึ่งงานจ้างในคดีนี้ เป็นการจ้างที่ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน โดยค่าปรับจะต้องไม่เกินวันละ ๑,๓๑๘ บาท เท่านั้น

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยสองประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างชุดสระน้ำเลขที่ ๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการชุดสระน้ำ บ้านปากพูน โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่า มีฝนตกหนักผิดปกติ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ขอขยายเวลาดำเนินการและขอลดค่าปรับจำนวน ๔๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสืออนุญาตให้ขยายเวลาและลดค่าปรับเป็นเวลา ๒๕ วัน แต่หลังจาก นั้นผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่สามารถที่จะทำงานให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลาที่ได้รับขยาย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายกระทำผิดสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีและข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๓ กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมีได้ยกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดี จึงต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี

ประเด็นที่สอง ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเท่าใด

พิเคราะห์สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓ ระหว่าง ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นสัญญาจ้างเหมาชุดสระน้ำ บ้านปากพูน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าหนา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา แล้วเห็นว่า สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่หวังผลสำเร็จของงาน ที่จ้างทำคือ สระน้ำที่จ้างชุดนั้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างทำของจะต้องชุดทำสระน้ำให้แล้ว เสร็จตามวัตถุประสงค์ของการจ้าง จึงจะสามารถใช้และได้ประโยชน์จากสระน้ำที่จ้างชุดนั้น ลักษณะของการจ้างดังกล่าวจึงเป็นการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ดังนั้น แม้ข้อสัญญาของการจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจะมีการตกลงให้ส่งมอบงาน ที่จ้างทำ และจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดๆ ก็หาทำให้สัญญาจ้างชุดสระน้ำบ้านปากพูนระหว่าง ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีลักษณะของการจ้างซึ่งต้องการหรือหวังผลสำเร็จของงาน ทั้งหมดพร้อมกันอย่างที่ศาลปกครองชั้นต้นเข้าใจไม่ ทั้งนี้ เพราะการส่งมอบงานที่จ้างทำ และให้จ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดๆ ตามที่ได้ตกลงในสัญญาเป็นเพียงเพื่อประโยชน์ที่ทำให้ ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างเพื่อให้มีสภาพคล่องในการดำเนินงานที่รับจ้างได้ และให้ผู้ว่าจ้าง



/มีโอกาส...

มีโอกาที่จะตรวจตารางงานที่จ้างทำได้เป็นระยะๆ เพื่อผลสำเร็จของงานที่จ้างทำนั้นเอง การแบ่งส่วนส่งมอบงานที่จ้างทำเป็นงวดและจ่ายเงินค่าจ้างตามงวดจึงหาได้มีผลทำให้ สัญญาจ้างขุดสระน้ำระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่หวังผลสำเร็จของงานที่จ้างทำ ทั้งหมดพร้อมกันต้องเปลี่ยนไปไม่ เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานที่รับจ้างไม่แล้วเสร็จตามที่ตกลง ผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้ยกเลิกสัญญาแต่ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับตามที่ได้ตกลงไว้ใน ข้อ ๑๕ และข้อ ๖ ของสัญญาจ้าง ซึ่งกำหนดค่าปรับเป็นเงินไว้วันละ ๒,๖๓๖ บาท เท่ากับ อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางาน ดังนั้น เมื่อข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดว่า การทำสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคา งานจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท และเมื่อได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่าสัญญาจ้าง ขุดสระน้ำระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมด พร้อมกัน ค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเนื่องจากทำงานที่จ้างไม่แล้วเสร็จ วันละ ๒,๖๓๖ บาท หรือเท่ากับอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้างจึงไม่เป็นไปตามที่ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนด ทั้งนี้ จะเป็นเพราะคู่สัญญาดกลงกำหนดไว้ในสัญญาเช่นนั้นหรือไม่ก็ตาม คดีนี้เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานที่จ้าง ซึ่งคิดเป็นเงินค่าปรับวันละ ๒,๖๓๖ บาท โดยอ้างว่าอัตราค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตาม ข้อตกลงในสัญญาจ้าง ปัญหาว่าข้อตกลงในเรื่องอัตราค่าปรับที่แตกต่างไปจากข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดจะมีผลใช้บังคับระหว่างคู่สัญญาได้หรือไม่นั้น เห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ดำเนินกิจการทางปกครองที่เกี่ยวกับเรื่อง ดังกล่าว ระเบียบดังกล่าวจึงเป็นกฎหมายมหาชน ซึ่งลักษณะเป็นกฎหมายบังคับ (ius cogen) และเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จึงมีอาจเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตาม หรือตกลงมิให้มีผลบังคับหรือจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่กำหนดหาได้ไม่ ดังนั้น ข้อตกลงในเรื่องอัตราค่าปรับในสัญญาจ้างขุดสระน้ำระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี ที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติในข้อ ๕๖ วรรคแรก ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ



/ขององค์การ...

ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ไม่ว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะให้ความยินยอมกับข้อสัญญาดังกล่าวนั้นหรือไม่ก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น คู่สัญญาอีกฝ่ายจึงไม่มีอำนาจที่จะทำข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้เกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้ได้ ข้อตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าปรับที่กำหนดในสัญญาจ้างจึงใช้บังคับไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าปรับเกินกว่าอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานที่จ้างหรือเป็นเงินไม่เกินวันละ ๑,๓๑๘ บาท ตามที่ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดกล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดี มีสิทธิได้รับค่าปรับไม่เกินวันละ ๑,๓๑๘ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับต่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเวลาจำนวน ๒๑๗ วัน ซึ่งคิดรวมเป็นเงินค่าปรับ ๒๘๖,๐๐๖ บาท กรณีนี้มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไป คือ สมควรปรับผู้ฟ้องคดีเพียงใด ในเรื่องของเบี้ยปรับซึ่งเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีหลักอยู่ว่าเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนศาลมีอำนาจที่จะลดลงได้ดังบทบัญญัติ ในมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ ดังนั้น เมื่อได้คำนึงถึงวงเงินค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงินเพียง ๑,๓๑๘,๐๐๐ บาท และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดี ได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามการให้เป็นไปตามสัญญาของผู้ฟ้องคดี แ่วงเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกบังคับให้ผู้ฟ้องคดีชำระมีถึง ๕๗๒,๐๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของวงเงินค่าจ้าง ค่าปรับที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระจึงน่าจะสูงเกินส่วน และเมื่อพิจารณาข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๖๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ประธานกรรมการบริหารดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง โดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้างก่อน เห็นได้ว่าระเบียบดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะให้จำนวนเงินค่าปรับสูงสุดเพียงร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาในกรณีที่เกิดการล่าช้าไม่สามารถจะทำของที่จ้างทำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยผู้ว่าจ้างยังมีได้ยกเลิกสัญญา ดังนั้น เงินค่าปรับที่เหมาะสมที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระควรเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญา กล่าวคือเป็นเงินจำนวน ๑๓๑,๘๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกหักค่าปรับไว้เป็นเงินจำนวน ๕๗๒,๐๑๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๔๐,๒๑๒ บาท แต่เมื่อปรากฏว่าคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้พิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๘๖,๐๐๖ บาท

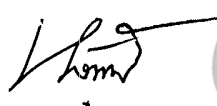


/พร้อมดอกเบี้ย...

พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จึงให้ผู้ฟ้องคดี
มีสิทธิได้รับเงินค่าปรับคืนเป็นจำนวนเงิน ๒๘๖,๐๐๖ บาท สำหรับคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี
เสียค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจศาล
มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี ศาลจึงไม่อาจ
มีคำสั่งตามคำขอดังกล่าวได้

พิพากษาลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงิน
ค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๒๘๖,๐๐๖ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๒๘๖,๐๐๖ บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดี
จะชำระเสร็จโดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คำพิพากษา และ
คืนค่าธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นต้นและในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

  ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายพีระพล เชาวนศิริ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสวงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายจรรยา อินทจาร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายไพบุลย์ เสียงก้อง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายธีรรัฐ อร่ามทวีทอง

